

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 569 del 25/11/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 291 DEL 25/11/2021

OGGETTO: Intervento di *“Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ) - Cammini della salute tra colori e odori della biodiversità”* - Concessione Proroga Ultimazione Lavori.

CUP: C88E22000070005

CIG: Z6237F8139

Cap. 1103 - Cod. 0902202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 77 del 16/07/2022, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di *“Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)”*, con il seguente quadro economico:

A) Lavori

1. Importo lavori a base d'asta € 15.484,68
2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 292,59

(A) Importo lavori a base d'asta € 15.777,27

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. Spese generali e tecniche € 1.041,30
2. IVA 10% sui lavori € 1.577,73
3. Imprevisti inclusi eventuali lavori in economia € 520,65

(B) Totale Somme a disposizione € 3.139,68

- con determinazione n° 444 del 30/09/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, all'impresa Golfo verde sas, con sede a Squillace (CZ) in C.da Micciulla snc, con il ribasso del 3,13 % e, quindi, per l'importo netto di € 15.292,59, comprensivo di € 292,59 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge pari a € 1.529,26;
- con determinazione n° 548 del 17/11/2022 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente in quanto la determina n° 444/2022 ha acquisito piena efficacia;

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice in data 12.10.2022 come da verbale della Direzione Lavori;
- con nota pervenuta a questa Amministrazione in data 24.11.2022 con prot. n° 7317, la ditta Golfo verde sas, ha fatto richiesta di proroga di 30 giorni del termine di esecuzione dei lavori a causa delle cattive condizioni meteorologiche e dei rallentamenti nei tempi di fornitura dei materiali, dovuti a problemi di approvvigionamento degli stessi;

Dato atto che il Direttore dei Lavori Arch. Agazio zofrea, con nota del 24.11.2021, acquisita in pari data al prot. n. 7318, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 30 del termine contrattuale di esecuzione dei lavori;

Accertato che si rende, pertanto, necessario autorizzare la proroga del tempo utile di ultimazione dei lavori per i motivi di cui sopra;

Rilevata l'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto responsabile nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 190/2012;

Visti:

- il D.Lgs. n° 267/2000;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.Lgs. n° 50/2016;
- il D.P.R. n° 207/2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. **di concedere**, per i motivi esposti in narrativa, alla ditta Golfo verde sas con sede a Squillace, esecutrice dei lavori di *“Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)”*, una proroga di giorni **trenta (30)** del termine di esecuzione dei lavori;
2. **di stabilire** che l'impresa non può accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
3. **di accertare** l'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto responsabile nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 190/2012;
4. **di dare atto** che la presente determinazione non riveste rilevanza contabile e, pertanto, diviene esecutiva con l'apposizione del solo visto di regolarità tecnica;
5. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1103 – Cod. 0902202 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L' Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

